

tính kích dục. Cần tổ chức các hoạt động văn hóa và nghệ vui tươi lành mạnh phục vụ quần chúng, góp phần cùng xã hội chống tệ nạn mại dâm.

Bài trừ tệ nạn mại dâm là vấn đề rất bức xúc về văn hóa xã hội. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan thông tin đại chúng và các ngành, địa phương, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị này để sớm xóa bỏ tệ nạn mại dâm.

K.T. Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin

Thứ trưởng

VŨ KHẮC LIÊN

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

CHỈ THỊ số 136-NCPL ngày 11-3-1993 về việc thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về phòng, chống và kiểm soát ma túy; về ngăn chặn và chống tệ nạn mại dâm.

Chính phủ vừa ra Nghị quyết số 6-CP ngày 29-1-1993 "về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy" và Nghị quyết số 5-CP ngày 29-1-1993 "về ngăn chặn và chống tệ nạn mại dâm". Để góp phần có hiệu quả vào việc thực hiện các Nghị quyết đó của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao lưu ý các Tòa án các cấp một số vấn đề như sau:

1. Khi xét xử các hành vi sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, các Tòa án cần thực hiện nghiêm chỉnh Thông tư liên ngành số 7-TTLN ngày 5-12-1992 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ hướng dẫn việc áp dụng Điều 96a và Điều 203 Bộ Luật Hình sự.

Đối với vật chứng là thuốc phiện và các chất ma túy khác, tại điểm c, mục 1 Nghị quyết số 6-CP

ngày 29-1-1993 của Chính phủ đã nêu rõ: "Tiêu hủy các sản phẩm là thuốc phiện và các chất ma túy khác thu được". Vì vậy, từ nay trở đi, khi xét xử sơ thẩm các hành vi sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, Hội đồng xét xử cần quyết định tiêu hủy số vật chứng là thuốc phiện và các chất ma túy khác theo quy định ở khoản 1 và khoản 2 Điều 58 Bộ Luật Tố tụng hình sự.

Những Tòa án hiện đang giữ thuốc phiện và các chất ma túy khác là vật chứng trong các vụ án đã được xét xử, cần tổ chức tiêu hủy số thuốc phiện và các chất ma túy đó.

Việc tiêu hủy thuốc phiện và các chất ma túy khác cần được tổ chức chu đáo, phải lập biên bản, mở niêm phong, cân đo lại vật chứng, phải có sự chứng kiến của các cơ quan Công an, Viện Kiểm sát. Trường hợp niêm phong bị vi phạm, vật chứng bị mất hoặc thiếu hụt phải làm biên bản chặt chẽ và có biện pháp xác minh làm rõ nguyên nhân và quy trách nhiệm để xử lý cho nghiêm minh.

Ngoài việc trừng trị nghiêm khắc những tên buôn bán, vận chuyển các chất ma túy, cần xử phạt nghiêm khắc những tên tổ chức dùng chất ma túy.

2. Về việc xử lý các hành vi mại dâm

Nghị quyết số 5-CP ngày 29-1-1993 của Chính phủ đã nhấn mạnh: "Xử phạt thật nghiêm người chứa chấp, dụ dỗ, dẫn dắt mại dâm dưới mọi hình thức...". Vì vậy, khi xét xử những kẻ chứa mại dâm, dụ dỗ hoặc dẫn người mại dâm theo Điều 202 Bộ Luật Hình sự, các Tòa án cần tuyên phạt kẻ phạm tội với mức án cao theo khung hình phạt mà điều luật đã quy định. Kiên quyết không cho bị cáo được hưởng án treo.

Đối với những người trực tiếp quản lý cơ sở quốc doanh (như khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, vũ trường...) mà tổ chức chứa mại dâm thì phải bị xử phạt nghiêm khắc theo Điều 202 Bộ Luật Hình sự. Trong trường hợp vi thiếu trách nhiệm mà để người dưới quyền mình tổ chức chứa mại dâm tại cơ sở do mình trực tiếp quản lý thì bị xét xử về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"

theo Điều 220 Bộ Luật Hình sự. Cần tổ chức phiên tòa ngay tại địa bàn nơi tội phạm được thực hiện và đưa tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sau khi xét xử các vụ án thuộc loại nói trên cần báo cáo ngắn gọn nội dung vụ án, mức án đã tuyên phạt gửi về Tòa án nhân dân tối cao để tổng hợp báo cáo lên trên.

Tòa án nhân dân tối cao

Chánh án

PHẠM HÙNG

**BAN CHỈ ĐẠO QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
TRUNG ƯƠNG**

**QUYẾT ĐỊNH số 52-QLTT/TƯ ngày
3-3-1993 ban hành Quy chế phối
hợp giữa các địa bàn trong công
tác quản lý thị trường, chống
buôn lậu và các hành vi kinh
doanh trái pháp luật.**

**BAN CHỈ ĐẠO QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
TRUNG ƯƠNG**

Căn cứ Nghị định số 398-HĐBT ngày 6-12-1991 của Hội đồng Bộ trưởng về tổ chức chỉ đạo quản lý thị trường;

Để thi hành Quyết định số 114-TTg ngày 21-11-1992 của Thủ tướng Chính phủ về những biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và bài trừ tệ tham nhũng và buôn lậu;

Để có cơ sở thực hiện sự phối hợp công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và các hành vi kinh doanh trái pháp luật giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi lấy ý kiến các ngành có liên quan ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. - Nay ban hành bản Quy chế phối hợp giữa các địa bàn trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và các hành vi kinh doanh trái pháp luật, kèm theo Quyết định này.

Điều 2. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. - Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Đội kiểm tra thị trường thuộc Ban chỉ đạo quản lý thị trường Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

T.M. Ban chỉ đạo

Quản lý thị trường Trung ương

Trưởng ban

VŨ TRỌNG NAM

**QUY CHẾ Phối hợp giữa các địa bàn
trong công tác quản lý thị
trường, chống buôn lậu và các
hành vi kinh doanh trái pháp
luật.**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 52 - QLTT/TƯ ngày 3-3-1993 của Ban Chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương).

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Chống đầu cơ, buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lậu thuế và tổ chức quản lý tốt thị trường trên từng địa bàn